

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1971/2530

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
บริษัทงามวัฒนา จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271

ป.วิ.พ. มาตรา 271 บังคับให้ฝ่ายชนะคดียื่นคำร้องขอบังคับคดีภายใน 10 ปี
หาใช่บังคับคดีให้เสร็จภายใน 10 ปีไม่ เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอหมายบังคับคดีภายใน
10 ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาแล้ว แม้จะมีการยึดทรัพย์หลังจากล่วงพ้นระยะเวลา
10 ปีเนื่องจากหาที่ดินที่จำเลยจำนองไว้ไม่พบ ก็ยังคงอยู่ในระหว่างดำเนินการบังคับ
คดี สิทธิของโจทก์ในการที่จะให้มีการบังคับคดียังคงมีอยู่จนกว่าจะมีการบังคับคดี
เสร็จสิ้น จำเลยจึงไม่มีอำนาจขอให้เพิกถอนการบังคับคดีได้.(ที่มา-สงเสริม)

สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2516 ให้จำเลยร่วม
กันใช้เงินตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้โจทก์ มิฉะนั้นให้ยึด
ทรัพย์จำนองขายทอดตลาด ถ้าไม่พอให้บังคับเอาจากทรัพย์อื่นของจำเลยได้ด้วยศาล
ชั้นต้นออกคำบังคับเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2516 และออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่
18 ตุลาคม 2516 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2527 จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องโจทก์นำ
เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 3 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2526 และ
ขออนุญาตศาลขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2527 กรณีจึงเป็นการบังคับคดีเกิน

สิบปี คดีโจทก์ขาดอายุความขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ขายทอดตลาด หรือหากมีการขาย
ไปก็ให้เพิกถอนการขาย

โจทก์ให้การคัดค้านว่า การขอบังคับคดีของโจทก์ไม่ขาดอายุความขอให้ยก
คำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 3 ให้มีการบังคับคดีต่อไป ค่าฤชา
ธรรมเนียมในชั้นนั้นให้เป็นพับ

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวค่าฤชา
ธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏหลักฐานตามสำนวนว่า ศาลแพ่งพิพากษาให้จำเลย
ที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในหนี้ตามฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2516 ศาลแพ่งออกคำ
บังคับเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2516 ครบกำหนดตามคำบังคับแล้ว จำเลยที่ 3 ไม่
ปฏิบัติตาม วันที่ 9 ตุลาคม 2516 โจทก์จึงยื่นคำขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและ
ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีให้เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2516 จนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
2526จึงมีการยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 3 ดังนี้ เห็นว่าจากความเป็นมาดังกล่าว โจทก์ได้
ขอให้บังคับคดีภายใน 10 ปี ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 271 แล้ว ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวบังคับให้ฝ่ายชนะคดียื่นคำร้องขอบังคับคดี
ภายใน 10 ปีหาใช่บังคับคดีให้เสร็จภายใน 10 ปีไม่ เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอหมาย
บังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาแล้ว แม้จะมีการยึดทรัพย์หลังจาก
ล่วงพ้นระยะเวลา 10 ปี เนื่องจากหาที่ดินที่จำเลยที่ 3 จำนองไว้ไม่พบ ก็ยังคงอยู่ใน

ระหว่างดำเนินการบังคับคดีสิทธิของโจทก์ในการที่จะให้มีการบังคับคดียังคงมีอยู่ จนกว่าจะมีการบังคับคดีเสร็จสิ้น จำเลยที่ 3 ไม่มีอำนาจขอให้เพิกถอนการบังคับฎีกา โจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำขอของโจทก์ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกา ให้เป็นพับ.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>